



Kystverket
Postboks 1502
6025 Ålesund

Deres ref.
2025/1079-7

Vår ref.
25/6877 - 6

Dato
26.05.2025

Uttalelse til søknad om midlertidig tillatelse til flytende solcelleanlegg - Skien Havneterminal - Volls fjorden

Viser til høring av søknad vedr. etablering av solkraftverk i sjø, med høringsfrist 7. juni.

Planenheten i Skien kommune mottok 9.5.2025 høring av søknad om oppføring av solkraftverk ved Skien havneterminal i Voldsfjorden. Søknaden beskriver at tiltaket er tenkt som et midlertidig pilotprosjekt, hvor det i første omgang skal etableres 9 solpaneler, i en periode på 12 måneder. Deretter skal anlegget utvides til 54 paneler for 12 nye måneder.

Området er omfattet av reguleringsplan for Voldsfjorden industriområde fra 2011, og ligger innenfor formål havneområde. Etablering av solkraftanlegg er dermed ikke i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og vil i utgangspunktet kreve utarbeidelse av ny plan.

Samtidig er det i søknaden beskrevet at tiltakene er ment å være midlertidige. Det følger av plan- og bygningsloven § 30-5 at en reguleringsplan ikke har bindende virkning for midlertidige tiltak som skal plasseres inntil 2 år. Forutsetningen er at tiltaket ikke medfører arealinngrep som gir varige synlige spor. Det er ikke redegjort for om etablering av panelene vil gi slike varige spor, for eksempel i forbindelse med forankring. Det følger også av tolkningsuttalelse fra departementet datert 18.05.2011 at hensynet til naturmangfoldet skal vurderes ved søknad om oppføring av midlertidige tiltak. Det må som del av byggesøknaden derfor redegjøres både for eventuelle fysiske inngrep, og også for konsekvenser for naturmiljøet. Byggesøknaden skal behandles av Skien kommune.

Dersom prosjektet innfrir kriteriene for midlertidige tiltak, men det underveis i pilotperioden skulle oppstå et behov for å forlenge varigheten på prosjektet ut over de to årene, vil det uansett bli stilt krav om at det utarbeides ny reguleringsplan. En midlertidig tillatelse kan ikke forlenges ut over to år. En eventuell utvidelse av pilotperioden er dermed avhengig av en vedtatt reguleringsplan. Planenheten anbefaler derfor at det gjøres en vurdering av om oppstart av planarbeid bør igangsettes nå, for å sikre mest mulig fleksibilitet når det kommer til varighet på prosjektet.

Veiledning på hvordan man setter i gang planarbeid er å finne på Skien kommunes nettsider: [Skal du lage en reguleringsplan? - Skien kommune](#)

Plan

Tlf: 35 58 10 00

post@skien.kommune.no

Post: Pb. 158, 3701 Skien

Besøk: Henrik Ibsens gate 2

Bank: 2680.07.01049

Org. Nr: 938 759 839

www.skien.kommune.no



Det er også bare å ta kontakt med oss dersom det er ønske om et møte i forkant av et eventuelt oppstartsmøte.

Med hilsen

Solveig Foss Haugen
arkitekt

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur